

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IX

AUTARQUIAS

Espécies:

Agências Executivas

É importante não confundir Agências Reguladoras com Agências Executivas. A Agência Reguladora possui um papel de fiscalização, de regulação, com maior autonomia.

Em 1998, foi incluído o princípio da eficiência na Constituição Federal. No artigo 37 da Constituição, não se falava expressamente em eficiência, apenas em legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Ao incluir o princípio da eficiência, diversos princípios ligados a uma busca da eficiência foram incluídos na Constituição, e um desses foi o inserto no § 8º, do art. 37, da Constituição Federal, que admitiu a possibilidade de aumento de autonomia para órgãos e entidades, daí surgiu na legislação a figura das Agências Executivas.

Para ser classificada como Agência Executiva, a pessoa jurídica, já existente, deve receber um título, uma qualificação (conferida à autarquia ou à fundação pública) que indica essa condição.

Não se trata, portanto, da criação de uma entidade, mas da qualificação de uma entidade. Essa qualificação irá ocorrer com alguns requisitos.

Exemplo: o INMETRO é um caso de autarquia qualificada como agência executiva, que pode receber mais recursos públicos, servidores cedidos de outros órgãos, bem como uma maior liberdade para execução de atividades.

- Requisitos:

- I – ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento (plano de metas);
- II – ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério supervisor.



5m

ANOTAÇÕES

O contrato de gestão tem, em média, a duração de um ano, podendo ser prorrogado (caso do INMETRO). Após esse período, a entidade volta a ser uma autarquia comum.

- **Formalidade:**

- A qualificação como Agência Executiva será feita em ato do Presidente da República (**discricionariedade**) – conhecido como decreto, que é o que fornece a qualificação.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FGV/2019/PREFEITURA DE SALVADOR/BA/FISCAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS) O conceito de agência executiva foi criado com o objetivo precípuo de otimizar recursos, reduzir custos e aperfeiçoar a prestação de serviços públicos. Essa noção tem sua origem em um modelo utilizado nos Estados Unidos e foi importado pelo Brasil no período de reforma administrativa do Estado, na década de 90. Considerando as Agências Executivas, analise as afirmativas a seguir.

- I – É um tipo de qualificação dada à uma pessoa jurídica.
- II – Garante maior autonomia ao ente público.
- III – Altera a natureza jurídica da entidade.

Está correto o que se afirma em

- a. I, apenas.
- b. II, apenas.
- c. III, apenas.
- d. I e II, apenas.
- e. II e III, apenas.



COMENTÁRIO

A otimização de recursos refere-se ao princípio da eficiência.

Desse modo, a qualificação de agência executiva é dada a uma pessoa jurídica.

Ademais, garante maior autonomia ao ente público, que é pessoa jurídica (autarquia ou fundação pública).



10m

ANOTAÇÕES

No entanto, não altera a natureza jurídica da entidade, pois ela continuará sendo uma autarquia ou fundação pública.

2. (FGV/2018/AL-RO/ANALISTA LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO) A qualificação de Agência Executiva é fornecida pelo Poder Público a determinadas entidades com o objetivo de ampliar sua autonomia, assumindo o compromisso de cumprir determinadas metas de desempenho. Assinale a opção que apresenta entidades que podem receber essa qualificação.
- a. As ONGs.
 - b. As fundações privadas.
 - c. As autarquias.
 - d. As cooperativas.
 - e. Os órgãos públicos.

COMENTÁRIO

As autarquias podem receber a qualificação de Agência Executiva fornecida pelo Poder Público.

Associações Públicas (Consórcios Públicos)

Não se chama um consórcio público de entidade integrante da administração indireta, pois um consórcio público nada mais é que uma gestão associada entre União, estados, DF e municípios.

Desse modo, uma gestão associada é quando os entes se juntam para prestarem uma atividade conjunta, como no caso de um serviço que é de interesse entre municípios, que se juntam para, entre eles, criarem um consórcio público.

Há um dado que indica que, cerca de mais de 1.500 municípios, hoje, se consorciam para prestar uma atividade que, isoladamente, não poderiam prestar por ausência de recursos.

Se houver um consórcio público entre o Distrito Federal e municípios do Goiás, tais como Alexânia, Abadiânia, Anápolis e Goiânia, dentre eles, os que possuem maiores recursos financeiros e maior poderio econômico são o Distrito Federal e Goiânia, mas obviamente todos os envolvidos possuem o mesmo interesse.

ANOTAÇÕES

Desse modo, esses municípios podem realizar um contrato de rateio em que o Distrito Federal entre com 30%, Goiânia com 20%, e uma outra distribuição entre os outros três municípios para que cada um possa oferecer a sua parcela de contribuição financeira, analisada em conjunto entre todos eles.

Após firmarem essa ideia, os entes irão criar um protocolo de intenções para então criarem uma pessoa jurídica de **direito público** ou uma pessoa jurídica de **direito privado**. Assim, o consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções.

Quando o consórcio for de direito público ele será uma autarquia, integrante de administração indireta e terá o nome de **Associação Pública**.

Caso o consórcio assuma a personalidade de direito privado será chamado de **Associação Privada**.

A Lei n. 11.107/2005, a Lei dos Consórcios Públicos, dispõe expressamente acerca das normas gerais de contratação de consórcios públicos e cita pessoa de direito público e de direito privado.

A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados.

O consórcio público, a depender da escolha dos entes consorciados, constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.

A autarquia, que irá integrar a administração indireta, integrará a administração indireta de todos os entes consorciados, ou seja, será uma autarquia multifederada ou interfederativa.

Portanto, o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da Federação consorciados.



20m



DIRETO DO CONCURSO

3. (CEBRASPE/2021/CODEVASF) Se entes da federação celebrarem consórcio público para realização de determinado objetivo de interesse comum, esse consórcio passará a integrar a administração indireta dos entes envolvidos, seja qual for a personalidade jurídica adquirida.

ANOTAÇÕES



COMENTÁRIO

Se os entes da federação estão celebrando um consórcio para a realização de determinado objetivo de interesse comum, esse consórcio passará a integrar a administração indireta dos entes envolvidos, se a personalidade jurídica adquirida for de direito público.

Autarquias		
Comuns (Típicas)	• Seguem as regras comuns às autarquias (Ibama, INSS, Incra, Detran, Iphan, INPI)	
Regime Especial	• Agências Reguladoras	a. Poder normativo técnico; b. Autonomia decisória; c. Independência administrativa; d. Autonomia econômico-financeira
	• Conselhos Profissionais	Autarquias especiais; não seguem o regime de precatório; poder de polícia; sem vinculação a qualquer órgão da A.P
Agências Executivas	• Não é uma nova pessoa jurídica • É uma qualificação conferida a autarquias e fundações públicas preexistentes • Requisitos: plano de metas em andamento e assinatura de contrato de gestão Formalidade: Decreto do Chefe do Executivo (discricionariedade)	
Associações Públicas	• Criadas a partir de um Consórcio Público de Direito Público: natureza de autarquia multifederativa. Obs.: quando criadas com personalidade de direito privado, não são autarquias	

GABARITO

1. d
2. c
3. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.